广州市白云区人和镇“5·31”淹溺一般事故调查报告

2022年5月31日中午，位于广州市白云区人和镇广花三路338号的广州市盈信物业租赁有限公司物业场地内发生一起淹溺事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局、区总工会和人和镇人民政府等相关单位成立广州市白云区人和镇“5·31”淹溺一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，广州市白云区人和镇“5·31”淹溺一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事场地基本情况。

涉事场地权属单位为广州市白云区人和镇西湖村第七经济

社（以下简称“西湖村七社”）。2022年1月10日，西湖村七社与徐子杰（男，30岁，广州市荔湾区人）签订了《广花三路328号、336号、340号厂房租赁合同》，将自有用地（包括17739平方米建筑面积的厂房和15088平方米占地面积的空地）出租给徐子杰，租期从2022年1月10日至2036年9月30日。2022年3月1日，徐子杰与广州市盈信物业租赁有限公司（以下简称“盈信公司”）签订了《租赁合同》，将其中的2700平方米场地（即涉事场地）转租给盈信公司使用，租期从2022年3月1日至2027年2月28日。

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.盈信公司，涉事场地承租单位，法定代表人：徐嘉成；住所：广州市白云区江高镇广花三路323号208房；营业期限：2018年08月29日至长期；经营范围：租赁业。该单位法定代表人兼主要负责人为徐嘉成（男，29岁，广州市白云区人，负责该单位全面工作）。

2.龙婉清，女，43岁，广州市白云区人，盈信公司员工，负责本单位后勤工作，包括驾驶车辆运送水电工前往本单位各物业场所抄录水电表读数、对本单位各物业场所进行巡查检查等。

（三）事故受害人员基本情况。

序号	姓 名	性别	年龄	伤害方式	伤害程度	损失工作日	籍贯
1	龙婉清	女	43岁	淹溺	死亡	6000	广州

（四）现场勘查及调查询问情况。

1.涉事场地为广州市盈信物业租赁有限公司承租地块，占地面积2700平方米，主要为空地，场地西北侧有1座中国移动信号塔及其机房，东北侧有1间配电房、1间水泵房和1个消防水池。配电房用于向中国移动信号塔供电，水泵房、消防水池均处于停用状态。（图1）（图2）



图1 涉事场地外观



图2 涉事场地平面图

2.涉事消防水池与水泵房相邻，主体埋于地下，上盖由3块固定相连的铁板组成，总体呈长方形，长4.90米，宽4.35米，北侧第一块铁板东端设有一检修口。该场所未设置安全警示标志。（图3、图4）



图3 涉事消防水池上表面



图4 涉事消防水池外观（事发后已用石板覆盖检修口）

3.事发点为消防水池检修口，呈长方形，长0.70米，宽0.55米，几近完全裸露，周边铺放着一块断裂、残缺的旧胶合板；该胶合板表面遍布细裂纹，内部有浸透腐化迹象，从中部分两边断裂形成缺口，断裂口新鲜，断裂处与检修口边缘吻合；痕迹显示该胶合板断裂前为检修口覆盖物，原状为完整长方形，长1.19米，宽0.99米，厚度约为0.01米。（图5）



图5 涉事消防水池检修口

4.涉事消防水池底深度为3.92米，事故发生时蓄水深度为2.58米。（图6、图7）



图 6 涉事消防水池蓄水情况



图 7 测量池底深度

5.配电房前方空地上停放一辆四轮两座电瓶车（车牌号：粤AD07780）。据涉事单位相关人员陈述，该四轮两座电瓶车为事故发生前龙婉清所驾驶，搭载水电工江某超来到涉事场地进行水电表读数抄录工作。（图7）



图8 停放在涉事场地的四轮两座电瓶车

6.据涉事单位相关人员陈述，龙婉清的工作岗位为后勤，除负责驾驶车辆搭载水电工前往本单位各物业场所抄录水电表读数外，还负责巡查检查各物业场所的设备设施状况。

7.事故现场无视频监控设备，事发时无直接目击者。

二、事故经过、救援、评估、善后及直接经济损失情况

（一）事故经过。

2022年5月31日上午9时许，龙婉清按照工作惯例驾驶本

单位的四轮两座电瓶车（车牌号：粤 AD07780），搭载本单位水电工江某超（男，43 岁，广州市白云区人，负责本单位物业场所的水电表读数抄录等工作）前往各物业场所进行水电表读数抄录工作。在完成了前 3 个物业场所的水电表读数抄录之后，于 11 时 30 分许到达涉事场地。据江某超陈述，二人到达涉事场地后，江某超下车前往场地东侧的配电房内抄录电表读数，当时龙婉清未下车。江某超从配电房出来后，又径直前往场地西侧的信号塔下方位置抄录水表读数，在完成工作后返回四轮两座电瓶车旁时未见龙婉清在车上，而其手机和水杯仍留在车上。江某超判断龙婉清应在附近，遂在涉事场地四处寻找，不久，在消防水池发现检修口上方覆盖的胶合板有缺口，上前查看，发现龙婉清已沉没在水池底部，面部朝下。

（二）救援、评估情况。

江某超见状立即拨打电话召唤救援。附近多名人员陆续赶到并拨打 120，众人合力将龙婉清从水池中打捞上来，对其进行心肺复苏急救。120 医护人员赶到后，继续对龙婉清进行现场抢救。12 时 20 分许，龙婉清经抢救无效确认死亡。

接报后，区公安分局、区应急管理局、人和镇人民政府等单位迅速派员赶赴现场开展应急处置工作，应急处置得当，未造成次生事故。

（三）善后情况。

事故发生后，涉事单位与龙婉清家属就善后事宜进行协商，暂未达成一致，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（四）直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本次事故的抢救、司法鉴定、殡葬费用合计45531.22元，因相关赔偿事宜将通过法律途径解决，事故直接经济损失暂无法核定。

三、事故原因分析

经暨南大学司法鉴定中心对龙婉清的死亡原因进行鉴定，鉴定意见为：“龙婉清符合溺水死亡。”

经综合分析，本起事故发生的直接原因为：

（一）涉事场所存在事故隐患。

事发前，涉事场所内的消防水池处于停用、失管状态，蓄水深度2.58米，未设置安全警示标志，检修口上方仅以一块陈旧老化且内部有浸透腐化迹象的胶合板作为覆盖物，该胶合板抗压强度低，不足以承受一个普通成年人的体重，当人员踏足其上时，存在胶合板易发生断裂导致人员坠入池水的事故隐患。

（二）从业人员安全防范意识不足。

龙婉清安全防范意识不足，对工作场所存在的危险因素辨识和预判不足，以致踏足涉事消防水池检修口上的胶合板时坠入

池水，造成溺亡。

四、存在的主要问题

（一）盈信公司安全生产管理缺失。

1.安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作缺失。盈信公司未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，承租涉事场地后疏于管理，未采取安全风险管控措施，未开展事故隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事消防水池存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[①]的规定。

2.安全生产教育培训缺失。盈信公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[②]的规定。

3.主要负责人未履行安全生产管理职责。徐嘉成作为盈信公司主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

① 第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

② 第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

十一条第（五）项[③]的规定。

（二）物业出租方未履行安全生产统一协调、管理职责。

1.徐子杰作为涉事场地物业出租方，未与承租单位盈信公司签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[④]的规定。

2.西湖村七社作为广花三路328号、336号、340号物业出租方，未与承租人徐子杰签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[⑤]的规定。

五、对有关责任单位和责任人的处理建议

（一）建议由公安机关依法调查处理的人员。

徐嘉成，盈信公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[⑥]的规定，

---

③第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

④第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑤第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑥ 第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 生产

事故调查组已将有关情况通报区公安分局，建议由公安机关依法调查处理。

（二）建议予以行政处罚的单位和人员。

1.盈信公司，涉事场地承租单位，未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取安全风险管控措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未对从业人员进行安全生产教育和培训，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⑦的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.徐子杰，涉事场地物业出租人，未与承租单位盈信公司签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款⑧的规定，建议由广州市白云区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.西湖村七社，涉事场地权属单位，广花三路328号、336号、340号物业出租方，未与承租人徐子杰签订专门的安全生产

经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

⑦第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑧第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款⑨的规定，建议由广州市白云区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（三）建议不追究责任的人员。

龙婉清，安全防范意识不足，对工作场所存在的危险因素辨识和预判不足，鉴于龙婉清在事故中死亡，建议不追究其责任。

（四）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改措施:

（一）建议人和镇人民政府高度重视本起事故暴露出的问题，按照属地管理的原则，加强对辖区内各类物业场所的巡查检查，督促企业严格落实安全生产教育培训工作，深化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，压实企业安全生产主体责任。

（二）盈信公司要深刻吸取事故教训，举一反三，针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，开展事故警示教育，完善安全生

⑨第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

产各项规章制度，建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度并严格落实，严防同类事故再次发生。（由人和镇人民政府督促落实）

（三）徐子杰、西湖村七社要针对本起事故暴露出的问题深刻整改，加强对承租单位的安全生产统一协调、管理工作，依法履行物业出租单位的安全生产职责。（由人和镇人民政府督促落实）